

1500341-48.2019.8.26.0466

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOACY DIAS FURTADO

Comarca: Pontal

Foro: Foro de Pontal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... para a abordagem; ele é conhecido por tráfico e furto; quando deparamos com o carro, demos ordem de parada, mas ele não parou; ele empreendeu fuga, depois abandonou o carro próximo a um brejo e fugiu a pé; isso foi durante o dia; a pé não conseguimos pegar ele; é um brejo de difícil acesso; eu visualizei ele de frente a primeira vez, cruzou o veículo com velocidade normal; quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pontal

Foro de Pontal

1ª Vara

Rua João dos Reis, 544, Pontal-SP - cep 14180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença crime 1231 1500341-48.2019.8.26.0466 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500341-48.2019.8.26.0466

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2249885/2019 - DEL.POL.PONTAL, 7086512 - DEL.POL.PONTAL, 541/19/414 - DEL.POL.PONTAL, 2139/19/907 - DEL.POL.PONTAL, 2249885 - DEL.POL.PONTAL, 541/19/414 - DEL.POL.PONTAL, 2139/19/907 - DEL.POL.PONTAL, 2249885 - DEL.POL.PONTAL, 541/19/414 - DEL.POL.PONTAL, 2139/19/907 - DEL.POL.PONTAL, 2249885 - DEL.POL.PONTAL, 541/19/414 - DEL.POL.PONTAL, 2139/19/907 - DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. JOACY DIAS FURTADO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou CAIQUE ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 15 de junho de 2019 (fl. 93), às 14h06m, na Rua Orlando Pedrile, nesta cidade e comarca de Pontal, o réu conduziu, em proveito próprio, um automóvel Ford KA Flex, preto, placas EYF 4491, de Pontal/SP, ano/modelo 2011, coisa que sabia ser produto de crime.

Segundo a denúncia, o veículo automotor acima mencionado foi objeto do crime de roubo ocorrido no dia 15 de junho de 2019, por volta das 04h30m da madrugada. Após, já por volta das 14h00m, o denunciado estava conduzindo o veículo, em alta

velocidade, no Bairro Nova Pontal. Nesse ínterim, a Polícia Militar foi acionada e, após diligências, avistou o denunciado trafegando com o referido automóvel em alta velocidade.

Narra ainda a denúncia, que ao notar a presença da Polícia Militar, o denunciado empreende fuga. Após breve perseguição, na Rua Macir Ramazini, 232, o réu abandonou o veículo em testilha e se evadiu rumo a um brejo. Os Policiais diligenciaram na tentativa de localizar o denunciado, mas não conseguiram prendê-lo. Todavia, os militares conseguiram identificar o indiciado como condutor do veículo.

Segundo o Ministério Público, as circunstâncias do caso denotam que o denunciado tinha plena ciência de que o automóvel era produto de crime, vez que o conduziu em alta velocidade e empreendeu fuga ao ver os Policiais, além de estar de posse do veículo no mesmo dia do crime anterior.

A denúncia veio aparelhada com o inquérito policial fls. 01/116, conduzido pela autoridade competente, e foi recebida em 11 de agosto de 2021 (fls. 146/147).

Devidamente citados, o réu ofertou defesa prévia (fl. 163).

No decorrer da instrução e julgamento foi ouvida a vítima, uma testemunha arrolada pela acusação, interrogando-se o réu ao final.

Em memoriais finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

A Defesa pugnou pela improcedência e absolvição.

É o relatório.

Decido.

Não há preliminares a serem analisadas.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e autoria do crime ficaram devidamente comprovadas nos autos, pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04 - fls. 05/06 - fls. 50/56 ), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 07), e pelas demais provas produzidas na fase judicial.

A autoria também é incontestada.

Durante a instrução, colheu-se o seguinte:

Maisa Bonardi da Silveira, vítima, desistência expressa da acusação.

Rodolfo Henrique Battaglia, testemunha de acusação, policial militar, que participou da abordagem; assumiu o serviço às 7 da manhã e foi informado que houve o roubo de um veículo KA preto; deparamos com o veículo no bairro de Pontal; era o Caique dirigindo; na vila São Pedro, o acusado desembarcou e entrou num matagal; eu creio que deu pra ele perceber que ele percebeu acionamos sinais luminosos e sonoros; mas ele não deu a mínima para a abordagem; ele é conhecido por tráfico e furto; quando deparamos com o carro, demos ordem de parada, mas ele não parou; ele empreendeu fuga, depois abandonou o carro próximo a um brejo e fugiu a pé; isso foi durante o dia; a pé não conseguimos pegar ele; é um brejo de difícil acesso; eu visualizei ele de frente a primeira vez, cruzou o veículo com velocidade normal; quando manobramos a viatura ele acelerou.

Caique Adriano Alves de Oliveira, réu, 26 anos, trabalha na coleta de lixo, com carteira; amasiado; Davi 7 anos; já foi preso por 157, pagou tudo; no dia eu estava na casa da minha mãe; os policiais não gostam de mim porque eu já tenho passagem pelo 157; a vítima nunca me viu.

Este é o teor da prova oral colhida em juízo.

Com efeito, os depoimentos prestados pelo policial na fase investigatória e instrutória convergem no mesmo sentido das demais provas produzidas nos autos, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na denúncia, ou seja, de que o acusado praticou o delito de receptação.

Ficou demonstrado, de forma coerente, que o veículo que se encontrava em poder do réu foi anteriormente objeto de roubo e que o acusado tinha conhecimento dessa circunstância.

Deste modo, resta claro que a conduta do réu perfeitamente se enquadra ao tipo penal previsto no artigo 180, caput, que dispõe os seguintes dizeres:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Não há dúvidas de que o réu conduziu bem que sabia ser produto de crime, considerando a proximidade entre o delito antecedente e a receptação. Nesta senda, insta mencionar que o acusado empreendeu fuga ao ver os policiais, além de estar de posse do veículo no mesmo dia do crime de roubo, ou seja, em 15/06/2019. Com efeito, o depoimento do policial militar mostrou-se claro e preciso, porque ainda no solo da investigação preliminar policial depôs no mesmo sentido, de forma a indicar a veracidade das declarações prestadas.

No mais, a palavra do policial não pode ser desmerecida, pois ele estava exercendo a função preventiva, inerente ao cargo em que foi investido, devendo, pois, seu depoimento ser aceito, ainda mais porque coerente com os elementos trazidos aos autos. De se observar que seu depoimento só não teria valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou, então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivesse agido facciosamente, o que não é o caso em apreço.

Os policiais que efetuaram a prisão do réu não teriam interesse algum em, gratuitamente, imputar a prática de um crime a inocentes. Afora isso, não provou a Defesa que o depoimento do policial não retrata a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido aos autos que pudesse respaldar ou tornar plausível e verossímil o contrário alegado pelo policial militar.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu praticado o delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Ao final insta mencionar que há erro material na denúncia, vez que constou que o réu conduzia o veículo, que sabia ser objeto de crime anterior, em 15/06/2021, enquanto na verdade os fatos ocorreram em 15/06/2019. Nada obstante, consta ainda que o réu conduzia o veículo na mesma data em que ele foi roubado, ou seja, em 15/06/2019. Deste, modo, trata-se de simples erro material, não sendo o caso de emendatio libelli.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que a culpabilidade do réu deve ser agravada, porquanto consta do boletim de ocorrência de fl. 50/56 que os policiais militares foram acionados para averiguar direção perigosa de veículo automotor, ou seja, o réu transitava expondo a risco a incolumidade pública. Circunstâncias graves, vez que trata-se de receptação de veículo automotor, ou seja, bem de elevado valor, consideradas as condições pessoais da vítima, bem como a utilidade e necessidade do bem. As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravante ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a sanção definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 dias-multa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR o réu CAIQUE ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 dias-multa. Fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), em ambos os casos em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, considerando ainda o peso e gravidade destas.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Arbitro honorários advocatícios aos Defensores nomeados nos autos, se o caso.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

a) Calcule-se o valor das multas fixadas na sentença, intimando-se os réus para o pagamento em 10 (dez) dias (art. 50 do CP) perante o Juiz da Execução Penal.

Transcorrido o referido prazo in albis, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, nos termos do art. 51 do Código Penal, devendo a eventual ausência de pagamento ser informada à Fazenda Pública, mediante cópia integral deste processo.

b) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal.

P.R.I

Pontal, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA